索 引 号：744864047/202103-00009
信息分类：事故通报
内容分类：公安、安全、司法
发布日期：2021-03-30 08:21
发布机构：市应急管理局（市煤矿安全监督管理局）
成文日期：
生效时间：
有 效 性：
名　　称：【事故调查报告】凤台县丁集镇“12·20”一般高处坠落事故调查报告
点 击 量：
文　　号：
关 键 词：

【事故调查报告】凤台县丁集镇“12·20”一般高处坠落事故调查报告

2020年12月20日13时20分左右，凤台县丁集镇考庄村学谦墙体材料有限责任公司内发生一起高处坠落事故(作业人员从脚手架.上跌落)，导致死亡1人，直接经济损失30万元。

2021年1月4日我县接到淮南市应急管理局《关于核查“12．20”事故的函》，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)规定，县政府于2021年1月5日成立由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、丁集镇人民政府等单位组成的事故调查组，同时邀请相关专家参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，经现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员、实验验证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)学谦墙体材料有限公司情况:

凤台县学谦墙体材料有限责任公司(以下简称学谦公司)成立于2012年9月3日，统一社会信用代码: 91340421052940109Q，注册资金200万元，法人代表:胡丽梅。经营范围:煤矸石烧结砖加工、销售。有职工35人。

(二)郑家良个体工商户(卷闸门安装人)情况:

郑家良个体工商户(卷闸门安装人)（以下简称:郑家良），企业信用代码: 340421600279600， 经营范围:卷闸门维修安装、铝合金门窗加工销售。

(三)相关事项调查情况:

学谦公司需要安装卷闸门，胡丽梅的一个朋友将卷闸门安装人郑家良的微信介绍给胡丽梅，2020年9月23号胡丽梅与郑家良通过微信联系约定制作3个卷闸门，安装及售后每平方90元。

二、事故发生经过和应急处置情况

(一)事故发生经过

2020年12月20日，郑家良和雇工童春晓去给学谦公司安装第三个卷闸门(之前已安装好两个卷闸门)。厂房门高4.5米左右，厂房门口地面南高北凹是一个水泥斜坡。两个移动式脚手架(移动轮未装)搭在水泥斜坡上，同时用砖块进行增垫找水平，未与墙面进行可靠连接，且无护栏。

图 1 事故发生后现场



作业高度: 3.5 米左右。作业的方式是:郑家良与童春晓在脚手架.上方共同安装。下午1点多，童春晓先下脚手架，离开作业现场，到院墙边废铁堆处找旧方管并上厕所。13点22分左右，学谦公司职工刘传勇在安装卷闸门附近配电室内干活时听到外面声响后到外面查看，看到郑家良脸朝上、头朝南，呈一个大字躺在地上。

(二)人员伤亡情况.

该脚手架人员坠落伤害事故造成郑家良死亡。直接经济损失30万元。

(三)事故救援情况

事故发生后，刘传勇立即拨打厂长岳一林电话，之后岳一林、童春晓迅速到达事故现场，岳一林、童春晓交替掐郑家良人中，期间郑家良呕吐，口中呕吐物掷岳一林手上。现场人员先后拨打“120”，“120”考虑到企业所处地方比较偏僻，不能及时到达，指示救援人员将伤者送到就近医院抢救。于是，刘传勇开着郑家良的货车将人送往医院，在丁集镇丁庄村村部路口，遇到了“120”急救车辆，救护人员经过现场检查，郑家良无心跳，脉搏，且瞳孔已经放大，宣布死亡。

(四)事故上报情况

事故发生后，公安机关已参与调查，当地政府认为此次事故是一起民事法律行为，已积极对此事进行调解，所以不存在瞒报行为。

三、事故发生的原因和事故性质

(一)事故直接原因

1、郑家良

郑家良不具备登高作业相关资质'，未佩戴和使用劳动防护用品，站在不符合安全生产要求的移动式脚手架上实施安装卷闸门门头作业”。在作业过程中，身体失去平衡而坠落地面，不幸身亡。

1《特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修订）》规定：
第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。
第三条 本规定所称特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。
附件 特种作业目录：
高处作业指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。
登高架设作业指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。
2《中华人民共和国安全生产法》规定：
第五十四条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）规定：3.0.5 条 高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查。6.1.4条 操作平台的临边应按本规范第 4.3 节的规定设置防护栏杆，单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于 400 mm的扶梯。 6.3.1 条落地式操作平台的架体构造应符合下列规定：
（3） 落地式操作平台应独立设置，并应与建筑物进行刚性连接，不得与脚手架连接。

(二)事故间接原因

1.学谦公司

学谦公司在郑家良(个体工商户)安装卷闸门时，没有对现场安全统一协调、管理3

2.童春晓

童春晓在郑家良的高处作业中未履行现场辅助职责4。

综上分析，事故调查组认定:“2020. 12. 20”脚手架坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故责任人员和单位的处理建议

1、事故责任单位

(1)郑家良(个体工商户)。在不具备安全生产条件的情况下承包学谦公司卷闸门安装工程，违规组织无高处特种作业证的人员进行施工(作业人员郑家良及童春晓均未取得登高作业相关资质证书)，且未提供符合国家和行业标准要求的登高作业平台和劳动防护用品’，对员工的安全管理

3第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
4依据《安徽省安全生产条例》（安徽省人民代表大会常务委员会第六十一号）：第二十三条生产经营单位进行爆破、吊装、挖掘、建筑物拆除、危险场所动火作业、高处作业、有害有毒和有限空间作业、临近高压线路作业、临近油气输送管道作业、临近重大危险源作业等危险作业，应当确定专人进行现场统一指挥，由安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并采取下列安全管理措施：
（一）设置作业现场安全区域，落实安全防范措施；
（二）确认现场作业条件符合安全作业要求；
（三）确认作业人员的上岗资格、身体状况以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；
（四）向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施；
（五）发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，立即停止作业并撤出作业人员。
从事危险作业时，作业人员应当服从现场的统一指挥和调度，并严格遵守作业方案、操作规程和安全防范措施。

与培训不到位，直接导致此次事故发生。对事故发生负主要责任。鉴于郑家良本人在本起事故中已死亡，建议不再追究 责任。

(2)学谦公司在郑家良(个体工商户)安装卷闸门时，没有对现场安全统一协调、管理，对事故的发生负有次要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》四十六条的规定“，对事故的发生负有次要责任。建议由县应急管理局依法依规对学谦公司和主要负责人给予处罚。

2、事故责任人

(1)童春晓，郑家良雇工。在郑家良高处作业未完成时，离开作业岗位，未起到监护责任。对事故的发生负有次要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法(2015年修订)》第四十五条第三项的规定'， 建议由县应急管理局依法依规对童春晓给予警告处理。

5《安全生产法》 第二十七条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号，原国家安全监管总局令第80号修正）特种作业目录3.2高处安装、维护、拆除作业指在高处从事安装、维护、拆除的作业。适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

6 第一百条 第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

7 第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：

（三）发现从业人员违章作业不加制止的；

五、建议措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化企业安全管理，全面加强安全生产工作，提出如下整改措施建议:

(一)郑家良(个体工商户)，需具备安全生产条件和取得相关资质方可承包工程，在施工过程中，要建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，要加强对从业人员的安全教育和培训工作，保证从业人员具备必要安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，加强作业现场监管，杜绝生产安全事故发生。

(二)学谦公司要加强对发包工程管理工作，严禁将工程发包给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人承包，企业对发包的建设工程要与施工单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，安排专人到施工现场做好安全管理工作，防止事故发生。

(三)施工人员在作业过程中，应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理;高处作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得高处操作证书，方可上岗位作业。

凤台县丁集镇“12:20”一般高处坠落事故调查组

2021年2月23日

打印本页

主办：淮南市应急管理局 皖ICP备19011720号-1 联系方式：0554-6645964 网站标识码：3404000028 站点地图

皖公网安备 34040302000275号

地址：淮南市高新技术开发区（山南新区）民裕东街89号民安大厦（5楼—6楼）

政府网站找错

党政机关

适老化无障碍服务